三水区云东海街道“1·6”高处坠落事故调查报告

2023年1月6日，位于三水区云东海街道的广东省第二强制隔离戒毒所地块五(原本草御方中草药种植基地)内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，成立由区应急管理局、区公安分局、区人力资源社保局、区总工会、云东海街道等单位有关人员组成三水区云东海街道“1·6”高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故有关人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事发地点

事发地点位于三水区云东海街道的广东省第二强制隔离戒毒所地块五(原本草御方中草药种植基地)内，事发时场地实际使用者是陈*全（主要用于存放打桩机等设备）。

（二）相关人员情况

陈*全（打桩机货主）：男，汉族，19**年出生，身份证号码：44092****，住址：广东省信宜市怀乡镇****，系

事发场地的实际使用者。

梁*全（涉事吊车老板）：男，汉族，19**年出生，身份证号码：441823****，住址：广东省阳山县太平镇****，聘请黄*来、梁*宁等人帮其从事吊装工作。梁*全未注册工商营业执照。

梁*宁（涉事吊车司机）：男，汉族，19**年出生，身份证号码：452502****，住址：广西贵港市覃塘区三里镇****，2021年9月至事发都是梁*全聘请的人员，事发当天负责操作吊车卸货。

黄*来（死者）：男，汉族，19**年出生，身份证号码：440227****，2021年3月至事发都是梁*全聘请的人员，事发时负责挂钩、指挥等工作。

甘*清（货车司机）：男，汉族，19**年出生，身份证号码：440921****，住址，广东省信宜市城南****，事发当时在货车驾驶室内休息。

（三）涉事设备

货车（乘龙牌），车牌号：桂KM****（重型半挂牵引车）、桂KU***挂(重型仓栅式半挂车)，牵引总质量40000KG，挂车尺寸：13m*2.4m*3.3m。车辆有定期年检。

吊车（中联牌），车牌号湘AC****，起重量20吨。尺寸：12.32m*2.5m*3.4m。车辆有定期年检。

（四）涉事作业基本情况

2023年1月6日，货主陈*全聘请货车（车牌号：桂

KM****、桂KU****挂，司机是甘*清）将2台打桩机等货物运到广东省第二强制隔离戒毒所地块五(原本草御方中草药种植基地)内，又请梁*全安排吊车和人员帮他将打桩机等货物卸到地面，梁*全电话通知员工黄*来和梁*宁前往卸货。卸货过程货主陈*全、货车司机甘*清均不需要参与。

二、事故发现经过及善后处理情况

(一)事故发现经过

2023年1月6日梁*宁、黄*来根据梁*全安排，使用吊车（车牌号湘AC****）将货车（车牌号桂KU***挂）上的打桩机等货物卸到地面，当天15:40许两人开始配合作业，梁*宁负责操作吊车，黄*来站在货车上负责指挥吊装并挂钩，这样卸了约一小时，两人开始卸打桩机的主机（长方形，长约7.5米，宽约2.1米，高约1米），在主机提升过程中，梁*宁感觉主机卡住提升不动，同时看见黄*来打手势指挥叫其停吊不要动，于是其就控制吊车不动，大约过了一分钟，梁*宁看到主机晃动了一下，观察黄*来没有在货车上，按喇叭示意也没有回应，便出操作室观察，发现黄*来侧躺在货车左侧的地上。

(二)事故应急处置情况

梁*宁见状立即打电话给梁*全，同时拨打了120，大约10多分钟120到场将黄*来送三水区人民医院进行救治，1月7日黄*来经抢救无效死亡（后经公安部门出具黄*来的死亡原因为严重多发伤）。接到事故报告后，区、镇领导高度

重视，区应急管理、公安和云东海街道等单位人员迅速赶赴现场了解相关情况,协调相关单位迅速展开事故现场处置等工作，责令涉事区域单位暂时停产停业整顿，要求其积极配合政府相关部门开展事故调查处置工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，事故调查组积极协调各方，要求全力做好事故善后工作。经调解，梁*全已与死者家属达成赔偿协议，事故善后工作迅速处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）三水区云东海街道“1·6”高处坠落事故造成黄*来1人死亡。

（二）本次事故造成直接经济损失约人民币105万元，包括伤亡赔付费用、善后处理费用等。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查看情况

1.涉事设备设施情况:

①货车（乘龙牌），车牌号：桂KM****（重型半挂牵引车）、桂KU****挂(重型仓栅式半挂车)，牵引总质量40000KG，挂车尺寸：13m*2.4m*3.3m。车辆有定期年检。货车车厢装载了2台打桩机底座及配件等货物。事发时车辆处于静止状态，货车车厢顶部栏杆离地约3.3m，轮胎无异常，货车车厢左侧顶部围栏栏杆中部位置有形变、掉漆的痕迹。

②吊车（中联牌），车牌号湘AC****，起重量20吨。尺

寸：12.32m*2.5m*3.4m。车辆有定期年检。吊车已展开全部支撑脚并使用了枕木作垫块。轮胎无异常，吊臂钢丝绳、导轮、液压缸机构等附件无异常。

③打桩机尺寸：7.5m*2.1m*1.3m，重量约 8 吨。

④事发时用于捆绑打桩机的钢丝绳，直径约 20mm。钢丝绳绳端采用编结固接，局部存在断丝、绳丝挤出现象。

2.涉事现场情况:

涉事区域东面停放货车（桂 KM***、桂 K***挂），车厢中间顶部围栏处有形变、掉漆情况，西面停放吊车（湘 AC3***），已展开全部支撑脚并使用了枕木作垫块。轮胎、吊臂钢丝绳、导轮、液压缸机构等附件无异常。捆绑钢丝绳局部存在断丝、绳丝挤出现象，货车左侧地面位置有一根长约 2 米撬棍。




左图为涉事货车，右图为涉事吊车




左图为吊车司机梁*宁指认“1▪6”事故黄*来坠落处
右图为是“1▪6”事故中货车中未卸完毕的货物

（二）相关人员调查情况

经对货主陈*全、吊车老板梁*全、吊车司机梁*宁、货车司机甘*清等人进行询问调查，了解到以下情况:

（1）事发当天的卸货工作是陈*全与梁*全口头达成的卸货协议，属于临时性质，卸货过程不需要陈*全参与。

（2）梁*全雇佣吊车司机梁*宁和死者黄*来为其工作，工资每月通过微信发放，事发当天的工作是梁*全安排梁*宁和黄*来做的。

（3）梁*全没有按照规定对黄*来等人进行安全生产教育培训和考核，也没有监督、教育黄*来按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（事发当时黄*来没有佩戴安全帽和安全绳）。

（三）对物业出租方履职情况的调查

调查组对事发场地出租方广东省第二强制隔离戒毒所进行调查，查阅了有关档案资料以及函询了履职情况，调查情况

如下:

该所安全管理主要措施，**一是**严格准入门槛，禁止高危企业承租土地。在招租之前，认真研判，对参与生产过程中容易造成个体伤害的危险化学品企业、烟花爆竹企业、民用爆破企业、污染环境等企业一律不予承租。**二是**举行安全知识培训，提高人员安全意识。每年不定期聘请专家对承租户开展生产安全、消防安全讲座。**三是**加强高空作业管理，排除高空作业隐患。教育承租户进行高空作业必须做到好相应防护措施。**四是**建立巡查机制，积极开展“三查”，即开展日常综合检查；开展节假日安全检查；开展不定期突击检查。对检查过程中发现的未按要求配备消防器材、乱搭乱接电线、违规操作、焚烧垃圾等问题下达整改通知书，限令其按期整改，否则依据合同处理，直至终止合同。2022 年共开展巡查 70 余次，下发整改通知书 7 份。

暂未发现该所存在履职不到位的情况。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

经现场勘查、调查询问和专家技术分析，事发当天在吊运打桩机上升过程中，黄*来发现打桩机一角与货车车厢左侧顶部围栏位置卡住，无法继续起吊，便用手势示意梁*宁暂停操作吊车，后找来一根约2米长的金属管作撬棍，在未佩戴安全帽和安全绳的情况下站在货车车厢左侧，用撬棍对

卡住部位进行处理时坠落地面。

直接原因：黄*来安全意识淡薄，高处作业过程中没有佩戴安全帽和安全绳，不慎坠落地面，导致事故发生。

间接原因：一是梁*全未对雇佣的员工（黄*来等人）进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作；二是梁*全未监督、教育员工黄*来按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）事故性质

综合调查情况，事故调查组认定三水区云东海街道“1·6”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.黄*来安全意识淡薄，在没有佩戴安全帽和安全绳的情况下进行高处作业，操作不慎导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。

2.梁*全作为雇主，安全生产主体责任落实不到位，未按照规定对黄*来等人进行安全生产教育培训和考核，就安排其上岗工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定；未监督、教育黄*来按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]的规定，对事故的发生负有责任。

1《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准

（二）事故处理建议

1.黄*来作为本次事故的直接责任人，因其在事故中已经死亡，建议不再追究其责任。

2.梁*全作为雇主，安全管理工作不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定，建议由区应急管理局依法对其作出行政处罚。

七、事故防范及整改措施

在2023年开年之际发生了云东海街道“1·6”高处坠落事故发生，暴露了全区当前安全生产形势仍然严峻，尤其对个体经营者的生产作业监管存在真空。属地监管部门要吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）谈话提醒，夯实安全基础

云东海街道要对梁*全等涉事各方进行提醒谈话，要求其按照相关规定落实好安全生产主体责任，加强员工安全教育培训，做好重点岗位风险管控措施。同时要督促、指导广东省第二强制隔离戒毒所加强对辖区生产经营单位监管，及时消除事故隐患。

（二）摸清底数，强化宣教力度

云东海街道各部门要形成合力，全面摸排清楚辖区同类型单位数量，建立健全监管台账，制定责任清单，要召开生产安全事故通报会，通报事故情况，总结经验教训，切实提

的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

高相关单位负责人安全意识，提高从业人员的安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，有效预防生产安全事故的发生。

（三）举一反三，全面加强辖区安全管理工作

云东海街道要深入分析总结当前辖区安全生产工作面临的问题，举一反三，结合重要时间节点和辖区企业特点，尤其要盯住企业复产复工关键时段，找准安全生产管理工作规律，健全分类分级管理，有针对性的开展各项工作，避免类似事故发生，推动辖区企业整体安全水平提升。

三水区“1·6”高处坠落事故调查组

2023年3月